

公判期日における裁判官、検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について、刑事訴訟法第 309 条第 1 項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては 1 を、同条第 2 項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては 2 を選びなさい。

ア. 弁護人 裁判長、ただいま検察官が朗読した起訴状記載の公訴事実のうち、共謀の日時及び場所について検察官に対する釈明を求めます。

裁判長 現段階では求釈明の必要はないと考えます。

弁護人 異議あり。釈明権の不行使は裁量の範囲を逸脱しており違法と考えます。

イ. 検察官 証人は、犯人を目撃しましたか。

証人 はい。黒っぽいジャンパーを着た若い感じの男でした。

検察官 犯人の年格好は被告人と比べてどうですか。

弁護人 異議あり。誘導尋問です。

ウ. 検察官 被告人に対する処罰について、証人から裁判所に述べておきたいことはありますか。

証人 できるだけ長く刑務所に入れてほしいと思います。

被告人 何が刑務所だよ。ばか言ってるんじゃないよ。覚えてろよ。

裁判長 被告人が勝手に発言することを禁じます。

弁護人 異議あり。ただいまの発言禁止の措置は、著しく不当で権限の濫用に当たり違法と考えます。

エ. 裁判長 検察官から刑事訴訟法 321 条 1 項 2 号後段書面として請求があった甲 4 号証は、特信性が認められないので却下します。

検察官 異議あり。ただいまの却下決定は、特信性の判断を誤っており違法であると考えます。

オ. 検察官 あなたの話では、事件のあった日には、いろいろと用事があって、現場には行っていないのですね。

被告人 そうです。

検察官 あなたがその日にどこにいたのか、もう一度言ってもらえませんか。

裁判長 既にした尋問と重複するので質問を変えてください。

検察官 異議あり。質問には正当な理由があるので、尋問を制限したのは違法であると考えます。

No240	証拠調べにおける異議						正答率
H22-35	正解	ア 2	イ 1	ウ 2	エ 1	オ 1	24%

309 条 1 項の「証拠調に関し」とは、裁判所、裁判長、裁判官、検察官、被告人又は弁護人の証拠調べに関する全ての訴訟行為をさす。よって、冒頭陳述、証拠調べ請求の方法、証拠調べの範囲、順序等を定める手続、裁判所の証拠調べの決定、証人尋問における相手方の尋問など、証拠調べに関する全ての訴訟行為について異議の申立てをすることができる。また、異議の対象となる訴訟行為は、作為のみならず不作為の場合も含む。

また、309 条 2 項の「裁判長の処分」とは、冒頭手続における起訴状の求釈明に関する処分等、裁判長の訴訟指揮権に基づく処分（294 条、295 条、規則 208 条、212 条等）と、発言禁止、尋問陳述の制限、退廷命令等、法廷警察権に基づく処分（288 条、裁判所法 71 条等）を指すが、証拠調べに関する裁判長の処分は除外される。また、異議の対象となる処分は、作為のみならず不作為の場合も含む。

なお、証拠調べに関する裁判長の処分については、「証拠調に関し」（309 条 1 項）にも「裁判長の処分」（同条 2 項）にも当たるように思えるため、いずれによるべきか問題となる。この点、同条 1 項の異議申立ては、証拠調べに関する決定以外の訴訟行為については、不適法を理由とするものの他、不相当を理由とする場合も許されるのに対し、同条 2 項の異議申立ては、不適法を理由とするもののみが許される（規則 205 条 1 項、2 項）。証拠調べには流動的な要素も多いことなどに照らし、証拠調べに関する裁判長の処分に不相当を理由とする異議申立てを許しても手続の安定を害することはないと考えられることから、証拠調べに関する裁判長の処分については、309 条 1 項によるべきと解されている。

ア 裁判長の処分に対する異議に当たる

294 条、309 条 2 項、規則 208 条 1 項。本記述で異議の対象となっている行為は、裁判長の冒頭手続における起訴状の求釈明の不作為であり、裁判長の訴訟指揮権に基づく処分（294 条、規則 208 条 1 項）にあたる。よって、309 条 2 項の「裁判長の処分」にあたる。したがって、本記述の異議は、裁判長の処分に対する異議にあたる。

イ 証拠調べに対する異議に当たる

309 条 1 項、規則 199 条の 3 第 3 項本文。本記述で異議の対象となっている行為は、証人尋問における検察官の尋問であり、検察官の証拠調べに関する訴訟行為にあたる。よって、309 条 1 項の「証拠調に関し」にあたる。したがって、本記述の異議は、証拠調べに関する異議にあたる。

なお、主尋問においては、原則として誘導尋問をしてはならない（規則 199 条の 3 第 3 項本文）。

ウ 裁判長の処分に対する異議に当たる

288 条 2 項、309 条 2 項、裁判所法 71 条 1 項、2 項。本記述で異議の対象となっている行為は、裁判長の被告人に対する発言禁止の措置であり、法廷警察権に基づく処分（288 条 2 項、裁判所法 71 条 1 項、2 項）にあたる。よって、309 条 2 項の「裁判長の処分」にあたる。したがって、本記述の異議は、裁判長の処分に関する異議にあたる。

エ 証拠調べに対する異議に当たる

298 条 1 項、309 条 1 項、規則 190 条 1 項。本記述で異議の対象となっている行為は、裁判所の証拠調べ請求却下決定であり、裁判所の証拠調べに関する訴訟行為（298 条 1 項、規則 190 条 1 項）にあたる。よって、309 条 1 項の「証拠調に関し」にあたる。したがって、本記述の異議は、証拠調べに関する異議にあたる。

オ 証拠調べに対する異議に当たる ★

295 条 1 項前段、309 条 1 項、規則 199 条の 13 第 2 項 2 号。本記述で異議の対象となっている行為は、裁判長による重複尋問の制限（295 条 1 項前段、規則 199 条の 13 第 2 項 2 号）である。これは、裁判長の訴訟指揮権に基づく処分（295 条 1 項前段）であるが、証拠調べにおける尋問の制限（規則 199 条の 13 参照）であり、証拠調べに関する処分にあたる。よって、309 条 1 項の「証拠調べに関し」にあたる。したがって、本記述の異議は、証拠調べに関する異議にあたる。

